

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2390/2535

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย เท วัน โฆษิตชัย มงคล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 51 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องเรียกเงินซึ่งจำเลยรับสารภาพว่ายักยอกและยินยอมชดใช้คืนให้โจทก์ เป็นการฟ้องเรียกมูลค่าทรัพย์สินของโจทก์ซึ่งจำเลยเอาไปโดยไม่มีสิทธิ ทั้งเป็นการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งเดิมโจทก์ฟ้องเป็นคดีอาญาและศาลประทับฟ้อง แต่ยังไม่ได้ตัวจำเลยมาพิจารณาและศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว คดีอาญายังไม่เด็ดขาดอายุความฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 51 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ ในตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำธนาคารโจทก์สาขาบางเลน จำเลยร่วมกับพวกอีก 2 คน คือนายไพฑูรย์ดิษฐ์แก้ว ผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาบางเลน และนายสมบูรณ์อรุณพูลศิลป์ สมุห์บัญชีธนาคารโจทก์สาขาบางเลน ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทำหลักฐานว่าลูกค้าขอกู้ยืมเงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินให้ธนาคารโจทก์สาขาบางเลนรวม 137 ฉบับ เป็นเงิน 4,092,650 บาท และนายไพฑูรย์กับนายสมบูรณ์ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรับผิดชอบในการปล่อยเงินให้กู้ยืม ได้ลงนามอนุมัติและตรวจรับรองว่าเป็นเอกสารที่มีลูกค้ากู้ยืมเงินจริง แล้ว

มอบให้จำเลยเบิกเงินจำนวนดังกล่าว โดยรู้ว่ามิได้มีลูกค้าผู้มีชื่อตามตัวสัญญาใช้เงิน
กู้ยืมแล้วนำไปเป็นประโยชน์ของจำเลย 600,000 บาท ของนายไพฑูรย์ 2,144,650
บาท ของนายสมบุรณ์เป็นเงิน 1,348,000 บาท ต่อมาวันที่ 11 สิงหาคม 2524
จำเลยรับสารภาพความผิดแต่ไม่ยอมชดใช้เงินจำนวน 600,000 บาท แก่โจทก์
โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาฐานยกยอกทรัพย์ ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
และออกหมายจับจำเลยไว้แล้วขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 600,000 บาท แก่
โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ร่วมกับนายไพฑูรย์ ดิษฐ์แก้ว และนายสมบุรณ์
อรุณพูลศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังเอาเงินของโจทก์ไปเป็นประโยชน์ส่วน
ตัวของจำเลยจำนวน 600,000 บาท จำเลยมิได้รับสารภาพความผิด การกระทำที่
โจทก์อ้าง เมื่อนับถึงวันฟ้องล่วงเลยเกินไป 10 ปี คดีจึงขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 95 และสิทธิฟ้องคดีแพ่งของโจทก์ขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยยกยอกทรัพย์ของโจทก์จำนวน 600,000
บาท คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความ พิพากษาให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน จำนวน
600,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า เดิมจำเลยถูกฟ้องที่ศาล
จังหวัดนครปฐมในคดีอาญาว่า ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2524 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม
2524 จำเลยยกยอกเงินโจทก์ศาลจังหวัดนครปฐมได้สวนมูลฟ้อง มีคำสั่งประทับฟ้อง
แล้วจำหน่ายคดีชั่วคราวเพราะยังไม่ได้ตัวจำเลยมาพิจารณาคดี โจทก์ฟ้องจำเลยเป็น

คดีนี้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 เป็นเวลาเกิน 10 ปีนับแต่วันที่โจทก์อ้างว่าจำเลย
ยักยอกเงิน คดีจึงขาดอายุความฟ้องร้องเรียกเงินที่ยักยอกตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 95(3) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรค
2 นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เรียกเงินจำนวน 600,000 บาท ซึ่งจำเลยรับสารภาพว่า
ยักยอกและยินยอมชดใช้คืนให้โจทก์ เป็นการฟ้องเรียกมูลค่าทรัพย์สินของโจทก์ซึ่ง
จำเลยเอาไปโดยไม่มีสิทธิ ทั้งเป็นการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งเดิมโจทก์
ฟ้องเป็นคดีอาญาและศาลจังหวัดนครปฐมประทับฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2524 แต่ยังไม่ได้ตัวจำเลยมาพิจารณาและศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
คดีอาญายังไม่เด็ดขาด อายุความซึ่งโจทก์เป็นผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งยอม
สละหยุดลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 51 วรรค 2 โจทก์
ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้วันที่ 30 สิงหาคม 2534คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ..."

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประพัฒน์ อุชฎาภพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ